

1501093-03.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

LEONARDO MENEZES ROSA

CONCLUSÃO

Aos 13 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM(^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Leandro Rodrigues Simões, Assistente Judiciário, digitei.

LEONARDO MENEZES ROSA, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501093-03.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

LEONARDO MENEZES ROSA

CONCLUSÃO

Aos 13 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM(^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Leandro Rodrigues Simões, Assistente Judiciário, digitei.

LEONARDO MENEZES ROSA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 02/06/2022, por volta das 3h30min, na Avenida das Pitangueiras, nº 131, Vossoroca, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma cafeteira e uma garrafa de café, avaliadas, no total, em R\$ 300,00 (cf. auto de exibição, apreensão e entrega a f. 12 e auto de avaliação a f. 13), pertencentes a "Andira Empreendimentos Imobiliários Ltda". O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 83/84).

A denúncia, com o rol três testemunhas, foi recebida à fl. 106.

O acusado foi citado (fl. 115) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fls. 133/134).

A prova oral proposta foi produzida com a inquirição de duas das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes.

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, ante a existência de circunstância que exclui o crime, sendo no mesmo sentido a manifestação da defesa.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Ao final da instrução processual, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida na denúncia é IMPROCEDENTE.

Interrogado na fase policial (fls. 05/06), o réu afirmou que entrou no local para dormir, pois estava com frio e fome, porém negou ter cometido o furto. Negou, ainda, que os objetos que estavam em sua posse fossem da empresa, mas não soube informar a procedência deles. Informou que saiu do local, pois ficou com medo de acharem que ele estava cometendo um crime, momento em que foi abordado pelo condutor.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou é solteiro, sabe ler e escrever, não usa drogas, catava reciclagem na época dos fatos, respondeu a processos criminais. Entrou no stand, apenas empurrou a porta com o pé e entrou. Viu uma cafeteira e um bolo e tirou ambos para se alimentar, apareceu um vigia e a polícia chegou. Foi abordado na porta. Está arrependido. Estava com fome e cansado, tinha catado reciclagem naquele dia.

A testemunha Antony Kleuby Kovalski Oliveira (áudio e vídeo) informou que no dia dos fatos recebeu uma ligação que comunicava a invasão, durante a madrugada, do stand e do apartamento decorado. Quando a segurança chegou ao local havia um rapaz no seu interior tentando subtrair eletroeletrônicos, como cafeteira, e, quando estava quase saindo, ele foi abordado e levado à delegacia pelos policiais. Na mochila dele, havia alguns itens do stand. Pelo que consta das filmagens, ele foi abordado no interior do stand. Não o conhecia. Todos os bens foram recuperados. Ele parecia sob efeito de drogas e ser andarilho.

A testemunha Haroldo de Camargo (áudio e vídeo) informou que é gerente comercial da Andira, que tem um stand de vendas no Vila Flora. No dia dos fatos, recebeu uma ligação por volta das três e pouco da manhã, foi informado de que teria sido arrombada a porta da cozinha do stand. Conseguiram encontrar o indivíduo com alguns pertences. Foi diretamente à delegacia. O indivíduo teria subtraído cafeteira, fogão, uma chaleira, não sabe ao certo, os quais foram recuperados. Ele arrombou a porta e passou por baixo dela. Ele foi abordado na porta. Havia câmeras na cozinha e fora do local, que captaram as imagens do ocorrido. Recebeu ligação da empresa de monitoramento. Não conhecia nem tinha visto o indivíduo anteriormente.

O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha Kauê Ribas Chagas.

Conforme se extrai da prova produzida em audiência, entendendo configurado o furto famélico. Isso porque o fato de subtrair uma cafeteira e uma garrafa de café para consumo pessoal, nas circunstâncias evidenciadas nos autos, não indica acréscimo patrimonial, mas sim estado de necessidade.

O acusado declarou que vivia praticamente em situação de rua e trabalhando como catador de materiais recicláveis. Na data dos fatos, estava com fome e sem dinheiro, era madrugada, e decidiu ingressar no local em busca de alimento. Diz-se arrependido de sua conduta.

A versão do réu foi confirmada pelos relatos da testemunhas, a indicarem que ele aparentava ser andarilho e estar sob efeito de drogas.

Embora comprovada a subtração de uma cafeteira pelas imagens de fls. 98 e 156, bem como pela confissão do réu e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 12/13, é certo que a conduta está acobertada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

E, em que pese tenha ingressado no local dos fatos mediante rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial de fls. 117/125, o réu retirou dali apenas produtos que pretendia consumir.

Ademais, o tempo de permanência no local foi ínfimo, assim como a região de abrangência da empreitada (somente a copa, onde estavam os gêneros alimentícios) e o local era aparelhado com objetos de maior valor, que sequer foram levados pelo réu.

No mais, os bens foram devolvidos à empresa vítima (fl. 12) e eventual dano causado ao local dos fatos é de ação penal privada e não afasta a incidência da excludente. Do cenário apresentado em juízo, portanto, infere-se que o réu agiu em estado de necessidade, porquanto caracterizado o furto famélico.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo e, em consequência, ABSOLVO L.M.R., qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Expeça-se, ainda, certidão de honorários em favor do patrono do réu, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA